

Hisøy Miljø AS: Uttalelser til "Forslag til forskrift om nye utslipp fra opplagsplasser for fritidsbåter i Oslofjorden"

Ansatte i Hisøy Miljø AS har vært med på å forfatte tidligere rapporter (jf. COWI AS) som det er referert til i forslaget. I tillegg til å ha hatt en KS-funksjon i en nevnt rapport utarbeidet av MEPEX AS. Vi har også vært med på tester av ulike bunnstoff på båter initierte av produsent-, Dette betyr at vi har jobbet med problematikken i småbåthavner i en årrekke.

Vi har følgende kommentarer og konkrete forslag til kompletteringer og endringer:

0. Sammenfatning:

Det må legges føringer mot et biocidfritt bruk av bunnstoff. I forslaget som foreligger, finnes ingen insitament for en slik utvikling. Uten biocider blir det liten eller ingen forurensing når båtene ligger på sjøen og i opplag på land. I ferskvann må bruken av bunnstoff forbys.

For rensing er det angitt eksempler på anordninger som aksepteres. Ingen av disse er effektive for å fjerne mikro-/nanoplast, mindre partikler og oppløste miljøgifter. Det bør i stedet settes krav til utslippskonsentrasjoner, slik som i Sverige, og overlate til havnene å avgjøre valg av løsninger som oppfyller renskravene.

På sikt må det innføres krav til havner også med under 200 båtplasser, men ikke første året for å hindre overoppheting av marked. Statsforvalter må kunne innføre krav til mindre havner, basert på Vannforskriften og tilstandsklasser i resipienten, og ikke om utslipp kan være "til nevneverdig skade eller ulempe".

Det er ingen faglig god begrunnelse for å ikke innføre forskriften i øvrige deler av landet, spesielt rundt de større byene hvor det er store havner og ofte stor tetthet av småbåter.

På nye opplagsplasser må det etableres tette flater for å muliggjøre støvsuging av stoffer fra overflatebehandling og føring av overflatevann mot kummer med sandfang. På eksisterende porøse flater bør det kreves etablering av et topplag for å holde tilbake partiklene og som senere kan fjernes og deponeres eksternt..

§ XX-3 - Definisjonen på Båtplass, er uheldig. Det angir ikke antall båter som løftes/spyles, noe som anses avgjørende for mengde av miljøutslipp. Mange større havner på Østlandet underspyler båter fra andre havner i tillegg til egne opplags- og båtplasser. Det høyeste tallet bør bestemme, opplagsplasser eller antall løft/spylinger hvert år.

1. Forslaget problematiserer ikke bruken av biocider i bunnstoff, og legger ingen føringer mot reduksjon av bruken av biocider, til forskjell fra bl.a. Sverige og Danmark.

- a. En overgang til bunnstoff uten miljøfarlig biocider vil gi enda større miljøeffekt, enn tiltak for oppsamling og rensing av spylevann, samt oppsamling av avskrap.
- b. Dersom miljøfarlig biocider blir forbudt brukt i bunnstoff, vil løsninger som f.eks. skrogvaskeanlegg i havner presse seg fram. Pilotuttesting har allerede blitt gjort i Norge.
- c. Det innføres ingen differensiering av geografisk bruk av biocidholdig bunnstoff. I Sverige er det oppgitt lister over biocidholdig bunnstoff som er tillatt brukt, ut ifra geografisk områders miljøtilstand og sårbarhet.
- d. Det er ingen forbud mot bruk av biocidholdig bunnstoff i ferskvann.

Forslag: Del Norge inn i geografiske områder ut ifra vannområders miljøtilstand og sårbarhet. Eksempelvis kan Indre Oslofjord ha krav til biocidfritt bunnstoff og bruk av bunnstoff på båter i ferskvann bør forbys.

2. Ingen krav til dekke på opplagsplass eller håndtering av overflatevann som renner av fra opplagsplasser.

- a. Det er krav til at avvirket materiale fra pussing, sliping, skraping, børstning mv. av småbåter skal samles opp slik at det ikke spres. Dette er imidlertid ikke mulig dersom det ikke er et fast dekke under båter i opplag. Bruk av presenninger under båter har ikke vist seg å hverken være effektivt eller tilstrekkelig.
- b. Opplagsplassenes arealer vil bli forurensset ved arbeider med båtvedlikehold, og miljøgiftene på terreng vil fraktes til resipient ved bl.a. nedbør/avrenning og støvflukt.

Forslag: Det må settes krav til tett dekke ved nye opplagsplasser, med oppsamling av overflatevann i kummer med sandfang. Alternativt eller i tillegg kan passive renseløsninger som filterkassetter benyttes (eksempel er Terneviga småbåthavn i Kristiansand). Om det er porøst dekke, kan det settes krav til bruk av masser i et toppdekke, som kan holde tilbake miljøgiftene for senere avskrapning og ekstern deponering.

3. Forskriftens geografiske virkeområde gjelder kun småbåthavner og opplagsplasser ved Oslofjorden.

- a. Vi kan ikke se at det er gode argumenter for å utelate store småbåthavner andre steder i landet. Biocidholdig bunnstoff og båthold forurensner like mye om vi er i Oslofjorden, Kristiansand eller i Trondheim.
- b. §XX-2, " Statsforvalteren kan i det enkelte tilfelle bestemme at småbåthavner og opplagsplasser under 200 båtplasser også skal omfattes av dette kapitlet, så lenge forurensningen er til nevneverdig skade eller ulempe". Setningen blir med bruken av ordlyden "nevneverdig skade" i praksis umulig å følge opp - hva er "nevneverdig skade"?

Forslag: Del Norge inn i geografiske områder ut ifra vannområders miljøtilstand og sårbarhet. Inkluder i det minste alle større byer i Norge hvor det er store båthavner som påvirker omliggende resipient negativt.

Statsforvalter bør gis i oppgave å vurdere resipienters sårbarhet for småbåthavner med under 200 båtplasser. Det settes da videre krav til renseanlegg for spylevann og avrenning fra terreng (sandfang e.l.) basert på tilstand og sårbarhet iht. Vannforskriften (tilstandsklasser).

4. Om krav kun ved >200 båtplasser.

- a. Høy pris per båteier ved mindre antall båtplasser er argument for avgrensningen, også prispress i markedet ved stort antall bestillinger før juli 2027.
- b. Men, det gis ingen informasjon om utvidet krav fra 2028 og fremover. Det er forventninger om produktutvikling som kan gi bedre og billigere renseløsninger i fremtiden, deriblant mobile løsninger og forenklede renseanlegg. Havnene har også tid på seg til å finne optimale løsninger.

Forslag: Senk terskelen for antall båtplasser for de kommende år, under 150 båtplasser i 2028, under 100 båtplasser i 2029, etc.

5. Ingen utslippskrav av rensset spylevannvann, ingen krav til prøvetaking.

- a. De oppgitte rensemetoder under § XX-6 åpner for bruk av sandfang, sedimentasjonsbasseng og maskin. Bruken av ordet "maskin" er her upresis og bør fjernes. Øvrige anordninger er ingen god renseløsning for mikro-/nanoplast, mindre partikler og oppløste miljøgifter i vannfasen.

Det mangler insentiver for småbåthavner som ønsker å redusere kostnader, for eksempel ved å stille krav om biocidfritt bunnstoff – et tiltak som i praksis kan gjøre det mulig å oppfylle utslippskrav uten behov for rensing. **Forslag:** Innfør funksjonelle renskrav pluss krav til prøvetaking som det er gjort i Sverige, i stedet for rensanordning. Anbefal prøvetaking f.eks. årlig eller annet hvert år. I Danmark settes det krav i båthavnenes kommunale tillatelser. Ved å forholde seg til konkrete utslippsverdier, vil kostnadene i båthavnene kunne reduseres betraktelig ved å innføre krav til biocidfritt bunnstoff for alle båteierne. Det vil også være sterke insentiver til å redusere øvrig forurensing ved båtvedlikehold.

6. Det er begrenset med økonomiske virkemidler i 2026.

- a. Det vil være en ubalanse og prispress i markedet ved stort antall bestillinger før juli 2027. Deretter vil markedet falle om det ikke innføres videre krav til småbåthavner med under 200 båtplasser.
- b. Ved å opprette støtteordninger for innkjøp av renseanlegg for spylevann og etablering av spyleplasser i 2026, vil en sikre en rask etablering av renseanlegg inneværende år. Kommende år kan priser pga. forventet teknisk utvikling og tilbud av alternative renseløsninger, redusere kostnader. På den annen side øker kostnadene per båteier om



krav til spyleplass og andre tiltak også rammer småbåthavner med mindre enn 200 båtplasser. Det må vurderes om det da bør være en støtteordning de første f.eks. 3 år, 2026 til 2029.